

Manual: Direito Administrativo

Organização do Estado, Atos e Poderes, Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), Responsabilidade Civil, Nova LIA e Estatuto da Bahia

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Teoria Geral da Administração Pública e Organização Administrativa

O Direito Administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa do Estado e as relações entre a Administração Pública e os particulares. O Regime Jurídico Administrativo assenta-se em dois pilares fundamentais (Princípios Pedraís): 1. A Supremacia do Interesse Público sobre o Privado (prerrogativas estatais); 2. A Indisponibilidade do Interesse Público (sujeições e limites estatais impostos pela lei). A organização do Estado brasileiro divide-se em Administração Direta e Indireta.

- Desconcentração versus Descentralização

Desconcentração: Distribuição interna de competências dentro da MESMA pessoa jurídica, criando ÓRGÃOS despersonalizados (relação hierárquica e de subordinação). Descentralização: Distribuição de competências para OUTRA pessoa jurídica autônoma (relação de vinculação e tutela / supervisão ministerial, sem subordinação hierárquica). Modalidades de Descentralização: Por Outorga/Serviços (criação de entidades da administração indireta por lei) versus Por Delegação/Colaboração (transferência da execução por contrato de concessão ou ato de permissão).

- Entidades da Administração Indireta

1. Autarquias: Criadas DIRETAMENTE por lei específica com personalidade jurídica de direito público para atividades típicas de Estado (ex: INSS, IBAMA, Agências Reguladoras); 2. Fundações Públicas: Autorizadas por lei com patrimônio personalizado afeto a fins sociais; 3. Empresas Públicas: Capital 100% público, autorizadas por lei com personalidade de direito privado (ex: Caixa Econômica, Correios); 4. Sociedades de Economia Mista: Capital misto com maioria votante pública, sob forma exclusiva de Sociedade Anônima (S/A), com foro na Justiça Estadual (ex: Petrobras, Banco do Brasil).

- Teoria do Órgão e Imputação Volitiva (Otto Gierke)

Os órgãos públicos não possuem vontade própria; a vontade manifestada pelo agente público no exercício de suas atribuições é juridicamente imputada diretamente à pessoa jurídica a que ele se vincula.

MNEMÔNICO DE DESCONCENTRAÇÃO VERSUS DESCENTRALIZAÇÃO

DesCONcentração cria Órgãos (ambos com 'O' - divisão interna). DesCENTralização cria Entidades (ambos com 'E' - novas pessoas jurídicas)!

2. Atos Administrativos: Elementos, Atributos e Extinção

Ato Administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo sob regime de direito público, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

- **Os 5 Elementos / Requisitos de Validade (Mnemônico CO-FI-FO-MO-OB)**

1. Competência (poder legal conferido ao agente; em regra irrenunciável, admitindo delegação e avocação quando não for exclusiva); 2. Finalidade (alcance do interesse público e objetivo legal; vício de finalidade gera Desvio de Poder); 3. Forma (exteriorização do ato, geralmente escrita; vício de forma gera vício sanável se não for essencial); 4. Motivo (pressupostos de fato e de direito que fundamentam o ato; Teoria dos Motivos Determinantes: a validade do ato vincula-se aos motivos alegados na sua motivação); 5. Objeto (o efeito jurídico imediato produzido pelo ato; lícito, possível, determinado e moral).

- **Os Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)**

1. Presunção de Legitimidade e Veracidade (presume-se conforme a lei e com fatos verdadeiros até prova em contrário - presunção juris tantum); 2. Autoexecutoriedade (capacidade de executar diretamente o ato sem prévia autorização judicial); 3. Tipicidade (o ato deve corresponder a figuras previamente descritas em lei); 4. Imperatividade (poder de impor obrigações coercitivas a terceiros independentemente de sua concordância).

- **Desfazimento e Extinção dos Atos Administrativos**

Anulação: Extingue ato ILEGAL. Realizada pela Administração (Autotutela - Súmulas 346 e 473 do STF) ou pelo Poder Judiciário. Efeitos RETROATIVOS (Ex Tunc). Revogação: Extingue ato VÁLIDO e discricionário por razões de Oportunidade e Conveniência (mérito). Realizada EXCLUSIVAMENTE pela Administração. Efeitos NÃO RETROATIVOS (Ex Nunc).

- **Convalidação de Atos Administrativos**

Aproveitamento de atos com vícios sanáveis (de Competência quanto à pessoa, desde que não exclusiva, ou de Forma não essencial), desde que não causem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Possui efeitos retroativos (Ex Tunc).

SÚMULAS 346 E 473 DO STF - AUTOTUTELA

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (efeito ex tunc) ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade (efeito ex nunc), respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.

3. Poderes Administrativos e Poder de Polícia

Os Poderes Administrativos são prerrogativas instrumentais de direito público conferidas aos agentes estatais para permitir a consecução do interesse coletivo, constituindo verdadeiros Poderes-Deveres de agir.

- **Poder Vinculado versus Discricionário**

Poder Vinculado: A lei estabelece todos os requisitos sem margem de escolha para o administrador. Poder Discricionário: A lei confere margem de liberdade restrita para o administrador avaliar a Conveniência e Oportunidade (Mérito Administrativo) na escolha da melhor solução.

- **Poder Hierárquico e Disciplinar**

Poder Hierárquico: Distribuição de funções e coordenação interna de órgãos e agentes, incluindo os poderes de dar ordens, fiscalizar, delegar e avocar competências; Poder Disciplinar: Prerrogativa de apurar infrações e aplicar penalidades a servidores públicos e a particulares que possuam vínculo jurídico específico com o Estado (ex: concessionárias e contratados em licitação).

- **Poder de Polícia (Art. 78 do CTN)**

Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público. Atributos: Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade.

- **O Ciclo de Polícia e Delegação a Estatais (Tema 532/STF)**

Quatro fases do ciclo: 1. Ordem de Polícia (legislação); 2. Consentimento de Polícia (licenças e autorizações); 3. Fiscalização de Polícia (vistorias e inspeções); 4. Sanção de Polícia (multas e interdições). O STF fixou a tese de que é CONSTITUCIONAL a delegação do poder de polícia sancionatório a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos exclusivos em regime não concorrencial (ex: trânsito e fiscalização).

LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE PODER DISCRICIONÁRIO

O Poder Judiciário NÃO pode substituir a escolha discricionária do administrador quanto ao mérito (conveniência e oportunidade), mas PODE e DEVE anular atos discricionários que violem a Legalidade, a Razoabilidade e a Proporcionalidade!

4. Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021) - Parte Geral

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021) estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, revogando definitivamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o RDC.

- **As 5 Modalidades de Licitação (Art. 28)**

1. Pregão (modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento seja menor preço ou maior desconto); 2. Concorrência (para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia); 3. Concurso (para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico com concessão de prêmio); 4. Leilão (para alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis/apreendidos); 5. Diálogo Competitivo (para contratações que envolvam inovação tecnológica ou complexidade técnica onde a Administração dialoga com licitantes pré-selecionados para desenvolver soluções).

- **Modalidades Extintas na Nova Lei**

A Lei nº 14.133/2021 EXTINGUIU formalmente as modalidades Tomada de Preços e Convite.

- **Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)**

Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço, Maior Lance (no Leilão) e Maior Retorno Econômico (em Contratos de Eficiência).

- **Inversão de Fases como Regra Geral**

O rito procedimental padrão inverte as fases tradicionais: 1. Fase Preparatória / ETP; 2. Divulgação do Edital; 3. Apresentação de Propostas; 4. Julgamento das Propostas; 5. Habilitação (apenas do licitante vencedor classificado em primeiro lugar); 6. Fase Recursal Única; 7. Homologação.

REGRA DE OURO DO DIÁLOGO COMPETITIVO

O Diálogo Competitivo é modalidade restrita a objetos inovadores e complexos, julgado SEMPRE pelos critérios de 'Menor Preço' ou 'Maior Retorno Econômico' após a fase de diálogo com comissão composta por pelo menos 3 servidores efetivos!

5. Contratação Direta e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021)

A Contratação Direta constitui exceção à regra geral do dever de licitar, dividindo-se rigidamente em Inexigibilidade de Licitação (inviabilidade de competição) e Dispensa de Licitação (licitação dispensável e dispensada).

- **Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Rol Exemplificativo)**

Caracterizada pela inviabilidade fática ou jurídica de competição: I - Fornecedor exclusivo (comprovado por atestado); II - Profissional do setor artístico consagrado pela crítica; III - Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização (pareceres, consultorias, auditorias financeiras e tributárias); IV - Credenciamento; V - Aquisição ou locação de imóvel com características singulares.

- **Dispensa de Licitação por Valor (Art. 75, I e II)**

Valores originais da Lei (2021): Obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos até R\$ 100.000,00; Outros serviços e compras gerais até R\$ 50.000,00. Valores atualizados anualmente por decreto federal (Decreto nº 12.807/2025, vigente desde 01/01/2026, reajuste de 4,41% pelo IPCA-E): R\$ 130.984,20 para obras e serviços de engenharia; R\$ 65.492,11 para os demais serviços e compras. Como o decreto muda todo início de ano, o candidato deve confirmar o valor vigente na data da prova.

- **Outras Hipóteses de Dispensa de Licitação**

Licitação Deserta (nenhum interessado compareceu); Licitação Fracassada (todas as propostas foram desclassificadas ou licitantes inabilitados); Situações de Emergência ou Calamidade Pública.

- **Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos (Art. 105 a 107)**

Regra geral: vinculada à vigência do crédito orçamentário. Serviços e fornecimentos contínuos: Podem ter prazo inicial de até 5 anos, prorrogáveis sucessivamente até o limite máximo de 10 (DEZ) ANOS.

- **Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos**

1. Reajuste em Sentido Estrito (variação de custos decorrente da inflação via índice setorial em contrato ≥ 1 ano); 2. Repactuação (para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra via planilha de custos); 3. Revisão / Recomposição (fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis - Teoria da Imprevisão e Fato do Príncipe).

DIFERENÇA CRÍTICA: INEXIGIBILIDADE VERSUS DISPENSA

Inexigibilidade ocorre quando é IMPOSSÍVEL competir (fornecedor único, artista, notória especialização). Dispensa ocorre quando a competição é POSSÍVEL, mas a lei autoriza não licitar por razões de valor, emergência ou conveniência pública!

6. Serviços Públicos e Parcerias com o Setor Privado

O regime dos Serviços Públicos rege-se pelos princípios da Continuidade, Regularidade, Eficiência, Segurança, Atualidade e Modicidade das Tarifas (Lei Federal nº 8.987/1995).

- **Concessões Comuns versus Permissões (Lei nº 8.987/1995)**

Concessão Comum: Delegação da prestação de serviço público feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade CONCORRÊNCIA a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e com remuneração direta por tarifa paga pelo usuário; Permissão: Delegação a título precário e revogável mediante licitação.

- **Parcerias Público-Privadas (PPPs - Lei Federal nº 11.079/2004)**

Contratos de concessão de longo prazo (5 a 30 anos) com valor mínimo de R\$ 10 milhões. Subdivide-se em duas espécies exclusivas: 1. Concessão Patrocinada (envolve tarifa cobrada do usuário adicionalmente à contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público); 2. Concessão Administrativa (o parceiro público é o usuário direto ou indireto, com remuneração custeada integralmente pelos cofres públicos, sem cobrança de tarifa do cidadão, ex: construção e gestão de presídios ou hospitais).

- **Vedações nas PPPs**

É terminantemente vedada a celebração de PPP cujo valor seja inferior a R\$ 10 milhões, cujo período de vigência seja inferior a 5 anos ou cujo objeto seja exclusivamente o fornecimento de mão de obra ou execução de obra pública sem prestação de serviço associada.

ALERTA DE PROVA - ESPÉCIES DE PPP

Concessão Patrocinada tem TARIFA do usuário + subsídio do Estado. Concessão Administrativa NÃO TEM TARIFA paga pelo usuário; quem paga 100% da conta é o próprio Estado!

7. Responsabilidade Civil do Estado (Art. 37, § 6º da CF/88)

A Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado obriga a Fazenda Pública a indenizar os danos causados a terceiros por ações ou omissões de seus agentes públicos no exercício de suas funções.

- **Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva)**

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Art. 37, § 6º da CF). Não exige a comprovação de culpa da Administração; basta provar a Conduta estatal, o Dano e o Nexo Causal.

- **Excludentes e Atenuantes da Responsabilidade Objetiva**

Excludentes Totais (rompem o nexo causal): Culpa Exclusiva da Vítima, Caso Fortuito e Força Maior, Fato Exclusivo de Terceiro; Atenuante: Culpa Concorrente da Vítima (atenua o valor da indenização proporcionalmente).

- **Responsabilidade Subjetiva por Omissão Estatal**

Nos casos de omissão genérica do Estado (falta de conservação de vias, alagamento por chuvas comuns), a responsabilidade é Subjetiva, exigindo a prova da 'Falta do Serviço' (Faute du Service: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado por negligência estatal).

- **Ação Regressiva contra o Servidor e Tese do STF (Tema 940)**

O Estado possui direito de regresso contra o servidor causador do dano, mas DEVE OBRIGATORIAMENTE comprovar a existência de DOLO ou CULPA do agente. O STF fixou a tese de que a ação de indenização DEVE ser proposta diretamente contra a pessoa jurídica de direito público, sendo VEDADO o ajuizamento da ação pelo particular diretamente contra o servidor público.

ALERTA DE PROVA - AÇÃO REGRESSIVA DO ESTADO

Para o particular receber a indenização do Estado, a responsabilidade é OBJETIVA (não precisa provar culpa). Para o Estado cobrar o valor do servidor em ação regressiva, a responsabilidade é SUBJETIVA (exige prova cabal de DOLO ou CULPA do agente)!

8. Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92 / Lei nº 14.230/2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021 reformulou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), introduzindo um regime sancionatório de direito administrativo punitivo com garantias estritas.

- **A Exigência Universal de DOLO ESPECÍFICO**

O sistema de improbidade administrativa brasileiro EXTINGUIU a modalidade culposa de improbidade. Considera-se ato de improbidade apenas a conduta dolosa manifesta, exigindo-se o Dolo Específico (a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei), não bastando a voluntariedade do agente nem a culpa grave.

- **As 3 Tipologias de Atos de Improbidade**

1. Atos que Importam Enriquecimento Ilícito (Art. 9º - auferir qualquer vantagem patrimonial indevida; Sanções: perda dos bens acrescidos, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, multa civil equivalente ao valor do acréscimo e proibição de contratar até 14 anos); 2. Atos que Causam Prejuízo ao Erário (Art. 10 - perda patrimonial efetiva e comprovada; Sanções: ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, multa civil e proibição de contratar até 12 anos); 3. Atos que Atentam contra os Princípios da Administração Pública (Art. 11 - rol estritamente TAXATIVO; Sanções: multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar até 4 anos; NÃO HÁ perda de função nem suspensão de direitos políticos no Art. 11).

- **Prazo Prescricional Unificado (Art. 23)**

A ação para a aplicação das sanções de improbidade prescreve em 8 (OITO) ANOS contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido ou da data da prática do ato.

PEGADINHA CLÁSSICA DA NOVA LIA

A conduta negligente, incompetente ou imprudente do servidor que cause prejuízo aos cofres públicos NÃO É MAIS ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (pois a culpa foi extinta); sujeita o servidor apenas a sanções disciplinares e civis ordinárias!

9. Estatuto dos Servidores Civis da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/1994)

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/1994) disciplina os direitos, deveres, garantias, regime disciplinar e o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aplicáveis aos Auditores Fiscais e servidores do Estado da Bahia.

- Formas de Provimento em Cargo Público (Art. 8º)

Nomeação (única forma originária; em caráter efetivo mediante concurso ou em comissão); Promoção (elevação de classe na carreira); Readaptação (investidura em cargo de atribuições compatíveis com a limitação de capacidade física ou mental comprovada por junta médica oficial); Reversão (retorno da aposentadoria por invalidez insubsistente); Reintegração (retorno do servidor estável em virtude de decisão judicial ou administrativa que anula sua demissão, com ressarcimento integral de vencimentos); Recondução (retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência da reintegração do anterior ocupante ou inabilitação em estágio probatório de outro cargo); Aproveitamento (retorno do servidor em disponibilidade).

- Penalidades Disciplinares (Art. 185)

Advertência (prescreve em 1 ano); Suspensão de até 90 dias (prescreve em 2 anos); Demissão, Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade e Destituição de Cargo em Comissão (prescrevem em 5 anos).

- Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Comissão processante composta por 3 servidores estáveis; assegurado o contraditório e a ampla defesa com citação pessoal do acusado; prazo para conclusão do PAD de 60 dias, prorrogável por igual período em caso de justificada necessidade.

DIFERENÇA ENTRE REINTEGRAÇÃO E RECONDUÇÃO

Reintegração é o retorno do demitido injustamente com direito a receber todos os salários atrasados. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo antigo porque o dono original foi reintegrado ou porque ele não passou no estágio probatório de outro cargo!

10. Lei de Acesso à Informação, LGPD e Lei Anticorrupção

Três leis administrativas específicas completam o arcabouço de transparência e integridade cobrado do Auditor Fiscal: a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada ao setor público e a Lei Anticorrupção.

- **Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011)**

Regra geral: toda informação produzida ou custodiada pelo poder público é pública, e o sigilo é exceção, fundamentada e temporária. Prazo de resposta ao pedido de acesso: 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa expressa. Graus de sigilo e prazos máximos de restrição: Ultrassecreto (25 anos, prorrogável uma única vez por igual período, apenas pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações); Secreto (15 anos, sem prorrogação); Reservado (5 anos, sem prorrogação).

- **LGPD no Setor Público (Lei nº 13.709/2018)**

O tratamento de dados pessoais por órgãos públicos deve ter finalidade pública específica, vinculada ao exercício de competências legais ou atribuições do serviço público, dispensando na maioria dos casos o consentimento do titular (que é a base legal típica do setor privado). O exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observa, de forma combinada, a própria LGPD, a Lei do Habeas Data e a LAI.

- **Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)**

Responsabilização OBJETIVA, nas esferas administrativa e civil, de pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira (não exige prova de dolo ou culpa da empresa). Sanções administrativas principais: multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo (nunca inferior à vantagem auferida; na impossibilidade de apurar o faturamento, multa entre R\$ 6.000,00 e R\$ 60.000.000,00) e publicação extraordinária da decisão condenatória, às custas da empresa.

ALERTA DE PROVA - OBJETIVA NA LEI ANTICORRUPÇÃO, SUBJETIVA NA LAI

Não confunda: a responsabilização da PESSOA JURÍDICA na Lei Anticorrupção (12.846/2013) é OBJETIVA. Já a responsabilização da PESSOA FÍSICA (agente público ou particular) na Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92, com a redação da Lei 14.230/2021) exige DOLO ESPECÍFICO!

11. Aprofundamento: Sanções Administrativas e Fase de Habilitação na Lei nº 14.133/2021

Duas frentes práticas completam a Nova Lei de Licitações: o regime sancionatório aplicável ao contratado e fornecedor, e o detalhamento da fase de habilitação dentro da inversão de fases já vista.

- As 4 Sanções Administrativas (Art. 156)

a) Advertência: restrita à infração de execução parcial do contrato sem gravidade suficiente para sanção mais severa; b) Multa: a única sanção aplicável a qualquer infração do art. 155 e a única que pode ser cumulada com as demais (art. 156, §7º); c) Impedimento de licitar e contratar: até 3 anos, com efeitos restritos ao ente federativo que aplicou a sanção; d) Declaração de inidoneidade: de 3 a 6 anos, com eficácia em toda a Administração Pública (efeito nacional), a sanção mais grave da lei.

- Diferença de Alcance entre Impedimento e Inidoneidade

O Impedimento de licitar e contratar produz efeitos apenas no âmbito do ente federativo (União, Estado, DF ou Município) que aplicou a penalidade. A Declaração de Inidoneidade tem eficácia perante toda a Administração Pública, direta e indireta, de todos os entes federativos, sendo por isso reservada às infrações mais graves.

- Fases da Habilitação (Art. 62 a 70)

Após o julgamento das propostas (inversão de fases já vista na seção 4), a habilitação verifica: habilitação jurídica (capacidade civil da empresa/pessoa), habilitação técnica (capacidade operacional e profissional para o objeto), habilitação fiscal, social e trabalhista (regularidade com Fisco, FGTS e Justiça do Trabalho) e habilitação econômico-financeira (capacidade de suportar financeiramente o contrato). Apenas o licitante mais bem classificado tem sua documentação de habilitação analisada, regra que acelera o certame frente ao rito da antiga Lei nº 8.666/93.

ALERTA DE PROVA - EFEITO NACIONAL VERSUS LOCAL DAS SANÇÕES

IMPEDIMENTO tem efeito restrito ao ente que aplicou a penalidade. INIDONEIDADE tem efeito NACIONAL, impedindo a empresa de contratar com qualquer órgão público do país durante o prazo da sanção!

12. As 10 Grandes Armadilhas de Direito Administrativo da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas de Direito Administrativo cobradas pelas bancas examinadoras.

- **Pegadinha 1: Improbidade Exige DOLO ESPECÍFICO**
Não existe improbidade culposa. Atos de imprudência sem dolo não configuram improbidade na Lei 14.230/2021.
- **Pegadinha 2: Rol do Art. 11 da LIA é TAXATIVO**
A lista de atos que atentam contra os princípios da administração é taxativa; condutas não listadas expressamente não são improbidade.
- **Pegadinha 3: Modalidades Extintas na Lei 14.133/2021**
Tomada de Preços e Convite NÃO existem mais na Nova Lei de Licitações.
- **Pegadinha 4: Ação Regressiva do Estado Exige Culpa/Dolo**
O particular processa o Estado objetivamente, mas o Estado só cobra do servidor em regresso se provar Dolo ou Culpa.
- **Pegadinha 5: Particular NÃO pode Processar o Servidor Direto**
A ação indenizatória deve ser movida contra o Estado, não podendo o particular acionar diretamente o agente público (Tema 940/STF).
- **Pegadinha 6: Anulação é Ex Tunc, Revogação é Ex Nunc**
Anulação desfaz ato ilegal desde o início (ex tunc). Revogação extingue ato legal por conveniência a partir de agora (ex nunc).
- **Pegadinha 7: Judiciário NÃO Revoga Atos do Executivo**
O Poder Judiciário nunca revoga atos de outros Poderes por mérito; ele apenas ANULA atos ilegais.
- **Pegadinha 8: PPP Exige Valor Mínimo de R\$ 10 Milhões**
Não é permitida Parceria Público-Privada com valor inferior a 10 milhões ou vigência inferior a 5 anos.
- **Pegadinha 9: Contratos Contínuos Podem Durar até 10 Anos**
A Nova Lei de Licitações permite vigência inicial de até 5 anos com prorrogações sucessivas até o limite de 10 anos.
- **Pegadinha 10: Inversão de Fases na Nova Lei**
Na Lei 14.133/2021, o julgamento de propostas ocorre ANTES da habilitação de documentos.

SÍNTESE FINAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Lembre-se: Improbidade só com dolo específico; licitação julga antes de habilitar; PPP custa no mínimo 10 milhões; e servidor responde em regresso só se tiver culpa ou dolo!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.